

Załącznik
do okólnika nr O/92/2017 Dyrektora Biura Produktów Masowych
z dnia 7 lipca 2017 r.



**Wytyczne dotyczące zasad funkcjonowania oraz obsługi umów
ubezpieczenia PZU Edukacja**
PZU SA

Spis treści:

Rozdział I - Informacje ogólne	3
Rozdział II – Charakterystyka produktu NNW PZU Edukacja.....	4
Rozdział III – Przedmiot i zakres ubezpieczenia.....	4
1. Przedmiot ubezpieczenia	4
2. Zakres ubezpieczenia	4
3. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności.....	7
Rozdział IV - Umowa ubezpieczenia.....	8
1. Ubezpieczający i ubezpieczony	8
2. Rodzaje umów i formy ubezpieczenia	8
3. Zakres ochrony dla ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia.....	9
4. Zawarcie umowy ubezpieczenia	9
5. Obowiązek dostarczenia owu	10
6. Czas ochrony ubezpieczeniowej.....	10
Rozdział V- ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	11
1. Przepisy ogólne.....	11
2. Adresaci ubezpieczenia	11
3. Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	11
4. Szkoda objęta ubezpieczeniem OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	12
5. Wyłączenia odpowiedzialności	12
6. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów - Klauzule terytorialne.....	12
7. Warunki szczególne OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów.....	13
8. Suma gwarancyjna	13
Rozdział VI - Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym.....	13
1. Postanowienia ogólne.....	13
2. Adresaci ubezpieczenia	14
3. Przedmiot ubezpieczenia.....	14
4. Dodatkowy zakres ochrony w ramach OWU.....	14
5. Szkoda objęta ubezpieczeniem.....	15
6. Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA	15
7. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia	15
8. Szczegółowe warunki ubezpieczenia.....	16
9. Suma gwarancyjna	16
Rozdział VII - Postanowienia wspólne dla produktu PZU Edukacja.....	17
1. Okres ubezpieczenia.....	17
2. Forma oświadczeń i zawiadomień składanych w związku z umową ubezpieczenia.....	17
3. Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA.....	18
4. Składka ubezpieczeniowa	18
5. Zwrot składki ubezpieczeniowej.....	19
6. Zmiany w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania	20
7. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego.....	20
8. Statystyka	20
9. Ewidencja księgowa	20
10. Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania lub świadczenia.....	20

Rozdział I

Informacje ogólne

§ 1

1. PZU Edukacja to pakiet ubezpieczeń skierowany do osób fizycznych, osób prawnych oraz do placówek szkolnych.

2. W skład ubezpieczenia wchodzi:

- 1) NNW PZU Edukacja – ubezpieczenie dla dzieci, uczniów, studentów i personelu w placówkach szkolnych;
- 2) OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów;
- 3) zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - dla studentów, uczniów szkół policealnych.

3. Rodzaje ofert w ramach ubezpieczenia PZU Edukacja:

ubezpieczenie	forma umowy		
	zbiorowo	indywidualnie	w zakładzie pracy
NNW	Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i studentów oraz do personelu placówek szkolnych. Umowę można zawrzeć zarówno w szkole (wszystkie dzieci, poszczególne klasy lub grupa dzieci z różnych klas). Umowę można również zawrzeć poza szkołą ubezpieczając grupę dzieci z różnych placówek.	Oferta skierowana jest do dzieci, młodzieży i studentów oraz do personelu placówek szkolnych.	Oferta skierowana jest do dzieci pracowników zakładu pracy. Zawierana jest wyłącznie w formie zbiorowej (min. 5 osób) niezależnie od tego czy pracownicy zakładu pracy zawarli umowę ubezpieczenia NNW z PZU SA.
OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów	Oferta skierowana jest do personelu placówek edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych – nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz dyrektorów placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej. Umowa może być zawarta jako oferta łączna z ubezpieczeniem NNW (w ramach wspólnej polisy) lub oferta standardowa.	Oferta skierowana jest do personelu placówek edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych – nauczycieli, wychowawców i opiekunów oraz dyrektorów placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej. Umowę może być zawarta jako oferta standardowa.	Nie dotyczy
zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym - dla studentów, uczniów szkół policealnych	Oferta skierowana jest do studentów i uczniów szkół policealnych jako oferta łączna z ubezpieczeniem NNW (w ramach wspólnej polisy).	Nie dotyczy	Nie dotyczy

Rozdział II

Charakterystyka produktu NNW PZU Edukacja

NNW PZU Edukacja to ubezpieczenie dające ochronę na co dzień – podczas zajęć szkolnych, a także poza placówką szkolną np. w czasie zajęć dodatkowych, uprawiania sportu, w domu, w czasie codziennych zajęć, a także podczas wakacji, urlopu w kraju lub za granicą. Jest to produkt umożliwiający indywidualne kształtowanie zakresu ochrony w zależności od potrzeb klienta

Rozdział III

Przedmiot i zakres ubezpieczenia

Przedmiot ubezpieczenia

§ 2

1. Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja, zwane dalej „owu”, zawierają jeden rodzaj ubezpieczenia – ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków z możliwością rozbudowania ochrony ubezpieczeniowej o świadczenia dodatkowe.
2. Przedmiotem ubezpieczenia są:

Przedmiot ubezpieczenia NNW	Opis
Następstwa wypadku ubezpieczeniowego	Przez następstwo należy rozumieć: 1) rozstrój zdrowia; 2) uszkodzenie ciała; 3) śmierć.
Sam fakt zaistnienia wypadku ubezpieczeniowego	Fakt zaistnienia zdarzenia, które zgodnie z owu uznawane jest za wypadek ubezpieczeniowy

3. W rozumieniu owu wypadkiem ubezpieczeniowym jest:
 - 1) nieszczęśliwy wypadek;
 - 2) atak epilepsji;
 - 3) omdlenie z przyczyny innej niż choroba przewlekła;
 - 4) zawał serca;
 - 5) krwotok śródczaszkowy;
 - 6) sepsa;
 - 7) ekspozycja zawodowa na materiał zakaźny;
 - 8) pobyt ubezpieczonego w szpitalu w przypadku diety szpitalnej;
 - 9) poważne zachorowanie.

Zakres ubezpieczenia

§ 3

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w jednym z trzech wariantów wskazanych w owu.
2. Umowa ubezpieczenia może być zawarta w zakresie podstawowym albo w zakresie rozszerzonym.
3. Umowa zawarta w podstawowym zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje:
 - 1) podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej (wypadek ubezpieczeniowy zaistniały w standardowych okolicznościach z uwagi na ryzyko zaistnienia wypadku) oraz
 - 2) wybrany zakres świadczeń dodatkowych.
4. Zakres świadczeń podstawowych w poszczególnych wariantach ubezpieczenia przedstawiają tabele nr 1 - 3:

Tabela nr 1

Świadczenia podstawowe w wariantach I

Poz.	
-------------	--

Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu
5	jednorazowe świadczenie w przypadku braku trwałego uszczerbku na zdrowiu i wystąpienia innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8- określone w Tabeli Nr 6 owu
6	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
7	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
8	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Tabela nr 2

Świadczenia podstawowe w wariantcie II

Poz. Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (Tabela Nr 4 owu)
5	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała
6	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela Nr 5 OWU)
7	z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8- określone w Tabeli Nr 6 owu
8	z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela Nr 7 owu)
9	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela Nr 8 owu)
10	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
11	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
12	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
13	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

Tabela nr 3

Świadczenia podstawowe w wariantcie II Bis

Poz. Tabeli	Rodzaje świadczeń podstawowych
1	z tytułu śmierci
2	z tytułu śmierci na terenie placówki szkolnej
3	z tytułu śmierci w następstwie sepsy
4	z tytułu trwałego uszkodzenia ciała (Tabela Nr 4)
5	z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wyłącznie zawałem serca, krwotokiem śródczaszkowym lub poważnym uszkodzeniem ciała

6	z tytułu złamań kości lub zwichnięć stawów (Tabela Nr 5)
7	z tytułu innych następstw niż wymienione w Tabeli Nr 4,5,7,8 - określone w Tabeli Nr 6 poz. Nr 1 i Nr 2 owu
8	z tytułu oparzeń lub odmrożeń (Tabela Nr 7)
9	z tytułu wstrząśnienia lub podejrzenia wstrząśnienia mózgu (Tabela Nr 8 owu)
10	z tytułu pogryzień, pokąsań, ukąszeń
11	z tytułu zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz kosztów odbudowy stomatologicznej zębów stałych
12	z tytułu zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego osób niepełnosprawnych
13	usługi powypadkowe typu assistance na terytorium RP

- W wariancie I świadczenie wypłaca się wyłącznie za skutki wypadku w postaci trwałego uszczerbku na zdrowiu oraz świadczenia z tytułu śmierci.
- W wariancie II i II Bis wypłata świadczenia następuje z tytułu śmierci, a także za sam fakt wystąpienia urazów zawartych w poszczególnych Tabelach owu (np. za złamanie kości, zwichnięcie stawów) i w wysokości określonej w odpowiedniej pozycji z Tabeli. W przypadku wystąpienia zawału serca, krwotoku śródczaszkowego lub poważnego uszkodzenia ciała wysokość świadczenia ustalana jest na podstawie orzeczenia lub opinii lekarskiej i stanowi taki procent sumy ubezpieczenia, w jakim ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku.
- Świadczenie z tego tytułu wypłaca się na podstawie przedłożonej dokumentacji lekarskiej.
- Świadczenia typu assistance przewidziane w ramach świadczeń podstawowych określono w poniższej Tabeli:

Istota świadczeń typu assistance	Rodzaje świadczeń typu assistance
Świadczenia typu assistance polegają na organizacji usług assistance i pokryciu ich kosztów z tytułu wypadków ubezpieczeniowych wskazanych w owu, które zaszły w okresie świadczonej przez PZU SA ochrony ubezpieczeniowej.	Pomoc medyczna (wizyta lekarza w domu, wizyta ubezpieczonego w placówce medycznej, wizyta pielęgniarki, transport - z miejsca zachorowania/wypadku do placówki medycznej, między placówkami medycznymi, do innego szpitala, do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej)
	Pomoc rehabilitacyjna i pielęgnacyjna (organizacja procesu rehabilitacji, dostawa drobnego sprzętu rehabilitacyjnego lub medycznego, dostawa leków, domowa opieka pielęgnarska po hospitalizacji)
	Powypadkowa pomoc psychologa dla ubezpieczonego albo jego bliskich
	Lekcje prywatne dla uczniów (z wyłączeniem szkół policealnych i wyższych)
	Infolinia medyczna i konsultacja z lekarzem z Centrum Pomocy

- Umowa zawarta w rozszerzonym zakresie ochrony ubezpieczeniowej obejmuje podstawowy zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz dodatkowo włączone do umowy ubezpieczenia i wybrane przez ubezpieczającego świadczenia dodatkowe:

- 1) zwrot kosztów leczenia – w tym kosztów rehabilitacji, w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 2) ryczałt za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy - za jeden dzień niezdolności w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 3) dieta szpitalna w wyniku nieszczęśliwego wypadku – za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 4) dieta szpitalna z powodu choroby - za jeden dzień pobytu w szpitalu w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 5) zwrot kosztów dostosowania mieszkania do trwałego uszczerbku na zdrowiu, powstałego w następstwie wypadku ubezpieczeniowego w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 6) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia sepsy w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 7) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu ubezpieczonego spowodowanego nowotworem złośliwym – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 8) jednorazowe świadczenie w przypadku zgonu dziecka z powodu wrodzonej wady serca – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 9) jednorazowe świadczenie w przypadku amputacji kończyny lub części kończyny spowodowanej nowotworem złośliwym u dziecka – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 10) jednorazowe świadczenie w przypadku śmierci przedstawiciela ustawowego w wyniku nieszczęśliwego wypadku – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 11) jednorazowe świadczenie z tytułu śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 12) jednorazowe świadczenie z tytułu wystąpienia poważnego zachorowania – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 13) jednorazowe świadczenie za fakt wystąpienia zakażenia wirusowego po ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
- 14) zwrot kosztów leczenia powstałych wskutek ekspozycji zawodowej na materiał zakaźny – w wysokości określonej w umowie ubezpieczenia;
10. Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia następuje na wniosek ubezpieczającego i za zapłatą dodatkowej składki.
11. Rozszerzenie zakresu podstawowego ubezpieczenia może nastąpić w każdym czasie trwania umowy ubezpieczenia i na okres kończący się wraz z końcem okresu ubezpieczenia umowy zawartej w zakresie podstawowym ubezpieczenia.
12. Szczegółowe opisy świadczeń podstawowych, dodatkowych i dodatkowych specjalnych zawarte są w owu.

Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności

§ 4

1. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla świadczeń ustalane są w umowie ubezpieczenia w porozumieniu z ubezpieczającym.
2. OWU nie wskazują wysokości sum ubezpieczenia, a możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia ze wskazaną w niej wysokością sumy ubezpieczenia oraz limitu, określona jest kompetencjami wynikającymi z odrębnych przepisów wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
3. Sumy ubezpieczenia oraz limity odpowiedzialności dla świadczeń w odniesieniu do poszczególnych świadczeń podstawowych i dodatkowych ustalone w umowie ubezpieczenia są od siebie niezależne i dotyczą jednego ubezpieczonego.

4. Limity odpowiedzialności dla świadczeń podstawowych: zwrotu kosztów nabycia przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, zwrotu kosztów przeszkolenia zawodowego, i świadczeń typu assistance – wskazane są w owu.
5. Sumy ubezpieczenia i limity odpowiedzialności dla świadczeń określone są na każdy wypadek ubezpieczeniowy, z zastrzeżeniem ust. 6 i ust 7.
6. Ustalona suma ubezpieczenia dla ryczałtu za okres czasowej niezdolności do nauki lub pracy jest sumą ustaloną za 1 dzień czasowej niezdolności do nauki lub pracy, jednakże w całym okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w tym czasie, łączna liczba dni, za które wypłacany jest ryczałt nie może przekroczyć 180 dni.
7. Ustalona suma ubezpieczenia dla diety szpitalnej w wyniku nieszczęśliwego wypadku oraz diety szpitalnej z powodu choroby jest sumą ustaloną za 1 dzień pobytu w szpitalu, jednakże w całym okresie ubezpieczenia, bez względu na liczbę wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w tym czasie, łączna liczba dni, za które wypłacana jest dieta szpitalna nie może przekroczyć 60 dni.

Rozdział IV

Umowa ubezpieczenia

Ubezpieczający i ubezpieczony

§ 5

1. Ubezpieczonym jest zawsze osoba fizyczna tj.: dziecko (zgodnie z definicją zawartą w owu), uczeń, student, personel placówki szkolnej albo przedstawiciel ustawowy dziecka, ucznia, studenta (tylko w zakresie śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku).
2. Ubezpieczającym, tj. osobą z którą PZU SA może zawrzeć umowę jest osoba fizyczna albo prawna, albo jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną:
 - 1) stale zamieszkała w Polsce (w tym także cudzoziemiec posiadający zezwolenie na osiedlenie się w Polsce na stałe lub zaświadczenie o prawie pobytu) albo mająca siedzibę w Polsce;
 - 2) stale zamieszkała poza Unią Europejską oraz Norwegią, Islandią albo Lichtensteinem (np. w Rosji, na Ukrainie, w Chinach) albo mająca siedzibę w Polsce;
 - 3) stale zamieszkała w innym państwie Unii Europejskiej niż Polska lub stale zamieszkała w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, jeśli w państwie stałego zamieszkania tej osoby PZU SA notyfikował działalność ubezpieczeniową w ramach swobody świadczenia usług w zakresie ubezpieczeń działu II grup 1, 2 i 18 (charakter pobytu takiej osoby w Polsce nie ma żadnego znaczenia, gdyż decyduje dokument lub oświadczenie tej osoby, z którego wynika, że jej stałe miejsce zamieszkania znajduje się w innym państwie UE niż Polska lub w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie) albo mająca siedzibę w Polsce.
4. Ubezpieczenie NNW PZU Edukacja staje się transgraniczne w przypadku zawierania go przez osobę fizyczną lub osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nie mającą siedziby w Polsce stale zamieszkałej w innym państwie Unii Europejskiej niż Polska lub zamieszkałej w Norwegii, Islandii albo Lichtensteinie, ponieważ w takiej sytuacji dochodzi do przeniesienia lokalizacji ryzyka dla tej umowy z Polski na w inne państwo Unii Europejskiej niż Polska lub na Norwegię, Islandię albo Lichtenstein (art. 3 ust. 1 pkt 28 lit. d i e oraz ust. 2 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).

Rodzaje umów i formy ubezpieczenia

§ 6

1. Umowa ubezpieczenia może być zawarta jako:
 - 1) umowa ubezpieczenia indywidualnego – na rachunek jednej osoby, przy czym jeden dokument ubezpieczenia może potwierdzać zawarcie więcej niż jednej umowy – maksymalnie czterech umów;

- 2) umowa ubezpieczenia zbiorowego – w przypadku standardowej polisy zbiorowej – na rachunek co najmniej 5 osób; w umowie ubezpieczenia zbiorowego może być zdefiniowanych kilka grup – podany ww. limit osób dotyczy całej polisy, co oznacza, że w jednej grupie może być jedna osoba.
2. Umowa ubezpieczenia indywidualnego może być zawarta w formie imiennej, tzn. z imiennym wskazaniem ubezpieczonych albo w formie bezimiennej.
3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego w formie imiennej do polisy w systemie Everest musi zostać załączona lista ubezpieczonych, którą należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych. Listę należy zamieścić w systemie Everest niezwłocznie, maksymalnie do dnia opłaty składki określonej w umowie. Lista powinna być kompletna, czytelna i aktualna. Jeżeli w umowie jest wskazanych kilka grup – lista musi być jasno opisana, której grupy dotyczy, aby w procesie obsługi szkody nie było problemów z przypisaniem danej osoby do właściwej grupy ubezpieczonych.
4. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia zbiorowego w formie bezimiennej – oprócz danych niezbędnych do potwierdzenia odbioru owu wymagane jest podanie bardzo dokładnego opisu grupy osób ubezpieczonych. Ta forma jest dopuszczalna tylko w przypadku objęcia ochroną wszystkich osób należących do określonej w umowie ubezpieczenia grupy osób.
5. Umowę ubezpieczenia można zawrzeć na rzecz:
 - 1) dzieci, uczniów, studentów lub personelu z placówki szkolnej (wybierając w systemie rodzaj adresata oferty/polisy: „placówka edukacyjno-oświatowa” oraz odpowiedni rodzaj placówki np. szkoła podstawowa) albo
 - 2) na rzecz dzieci, uczniów, studentów lub personelu spoza placówki szkolnej (wybierając rodzaj adresata oferty/polisy: „standardowy” oraz odpowiedni bądź dominujący rodzaj placówki, np. liceum ogólnokształcące, jest to możliwość ubezpieczenia indywidualnego albo ubezpieczenia grupy dzieci z różnych placówek szkolnych; albo
 - 3) dzieci pracowników zakładu pracy, tylko w formie zbiorowej wybierając w systemie rodzaj oferty/polisy: „zakład pracy” (system sam przyporządkuje rodzaj placówki jako „inne”).

Zakres ochrony dla ubezpieczonych w ramach jednej umowy ubezpieczenia

§ 7

1. W przypadku umów ubezpieczenia indywidualnego, w umowie, która obejmuje maksymalnie cztery osoby – zakres ochrony ubezpieczeniowej określamy dla każdego ubezpieczonego osobno (każdy z ubezpieczonych może mieć różny zakres, różne sumy i limity, przy czym wspólny pozostaje okres ubezpieczenia).
2. W przypadku umów ubezpieczenia zbiorowego imiennych, imiennych z listą i zbiorowego bezimiennych – zakres ochrony ubezpieczeniowej określamy dla każdej grupy osobno (każda z grup może mieć różny zakres, różne sumy i limity, przy czym wspólny pozostaje okres ubezpieczenia).
3. Możliwe jest ponadto potwierdzenie zawarcia na jednej polisie zarówno umowy indywidualnej jak i zbiorowej. Dla jednej osoby np. dla nauczyciela będzie to umowa indywidualna z innym zakresem i sumą ubezpieczenia, a dla grupy np. uczniów klasy będzie to umowa ubezpieczenia zbiorowego z innym zakresem, sumami i limitami. Jedynie wspólny pozostaje okres ubezpieczenia.

Zawarcie umowy ubezpieczenia

§ 8

1. Zawarcie umowy ubezpieczenia następuje:
 - 1) przy jednoczesnej obecności obu stron umowy - na wniosek ubezpieczającego albo
 - 2) przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa zawarta za pośrednictwem Infolinii PZU SA):
 - a) w przypadku umowy direct, umowę uważa się za zawartą z chwilą zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty po uprzednim: zapoznaniu się z Regulaminem i OWU oraz

ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego oraz potwierdzeniu przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego,

- b) w przypadku umowy na odległość, zawartej za pośrednictwem Infolinii, PZU SA umowę ubezpieczenia uważa się za zawartą z chwilą potwierdzenia przez PZU SA przyjęcia wniosku ubezpieczającego, po uprzednim zapoznaniu się z owu oraz ich zaakceptowaniu przez ubezpieczającego.
2. Ubezpieczający może zawrzeć umowę na własny rachunek albo na cudzy rachunek.
 3. W umowie mogą być stosowane postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w owu, zgodnie z kompetencjami określonymi w przepisach wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
 4. Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od ustalonych w owu określa się w umowie ubezpieczenia.

Obowiązek dostarczenia owu

§ 9

1. Niezależnie od formy zawarcia umowy zbiorowej, PZU SA ma obowiązek dostarczenia każdemu ubezpieczonemu owu za potwierdzeniem odbioru. Potwierdzenie doręczenia owu powinno zostać udokumentowane poprzez złożenie przez ubezpieczonego czytelного podpisu pod stosownym oświadczeniem.
2. Listę ubezpieczonych wraz z oświadczeniem o doręczeniu owu należy sporządzić wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do wytycznych. Alternatywnym rozwiązaniem do listy ubezpieczonych jest posłużenie się deklaracjami przystąpienia do ubezpieczenia, które stanowią załączniki nr 2 i 3 do wytycznych. W przypadku użycia deklaracji do wytycznych – dane z deklaracji należy przenieść na listę ubezpieczonych i zamieścić w Everest.
3. Listy ubezpieczonych oraz deklaracje przystąpienia do umowy ubezpieczenia NNW PZU Edukacja podlegają archiwizacji w Zespole Sprzedaży zgodnie z wewnętrznymi wytycznymi archiwizacji dokumentacji struktur sprzedażowych w PZU SA. Oznacza to, że listy ubezpieczonych i deklaracje nie podlegają przekazaniu i archiwizacji na poziomie CBO (Centrum Operacji).
4. PZU SA dopuszcza możliwość doręczenia owu ubezpieczonym w formacie pdf przez Ubezpieczającego za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazane przez Ubezpieczonych adresy e-mail. W tym przypadku ubezpieczający uprzednio zobowiązany jest uzyskać zgodę ubezpieczonych na przekazanie owu w tej formie, a w treści maila zobowiązany jest wskazać konkretnego ubezpieczonego (dla celów dowodowych).

Czas ochrony ubezpieczeniowej

§ 10

1. W ubezpieczeniu NNW PZU Edukacja ochroną objęte są wypadki ubezpieczeniowe zaistniałe w okresie ubezpieczenia bez względu na to gdzie do nich doszło, czy w Polsce, czy za granicą.
2. Ubezpieczenie działa w pełnym czasie ochrony, czyli obejmuje wypadki zaistniałe w ciągu całej doby: w czasie nauki, pracy, w drodze do i ze szkoły, pracy oraz w życiu prywatnym, czyli w trakcie zajęć pozaszkolnych w tym sportowych, jak również w czasie wolnym od zajęć szkolnych (ferii zimowych, świątecznych, wakacji).
3. Usługi assistance świadczone są wyłącznie na terenie Polski.

Rozdział V

Ubezpieczenie OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

Przepisy ogólne

§ 11

1. Ogólne warunki ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów, zwane dalej „OWU”, ustalone zostały uchwałą nr UZ/429/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Everest w ramach produktu PZU Edukacja.
2. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną (ubezpieczający).
3. Ubezpieczonym, którego odpowiedzialność cywilna objęta jest ochroną ubezpieczeniową, może być osoba fizyczna, w tym także będąca przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą.
4. Umowa ubezpieczenia może być zawarta na rachunek osób fizycznych wykonujących zadania edukacyjno-wychowawcze, opiekuńcze i pomocnicze związane z procesem nauczania i wychowania oraz osób fizycznych wykonujących obowiązki dyrektora placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej.
5. OWU nie przewidują bezimiennej formy ubezpieczenia. Oznacza to, że każdy ubezpieczony powinien być zawsze wskazany imiennie w dokumencie ubezpieczenia.

Przedmiot i zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 12

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego (nauczyciela, wychowawcy, opiekuna) za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadaniem w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem.
2. W przypadku nauczyciela, opiekuna lub wychowawcy wykonującego zawód w kilku placówkach edukacyjno – wychowawczych i opiekuńczych ochrona ubezpieczeniowa w ramach jednej umowy ubezpieczenia obejmuje szkody wyrządzone w związku z wykonywaniem zawodu we wszystkich tych placówkach.
3. Odnośnie ubezpieczonego będącego dyrektorem placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej (OC dyrektora) przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego za szkody wyrządzone osobie trzeciej w związku z wykonywaniem przez ubezpieczonego:
 - 1) zadań edukacyjno-wychowawczych, opiekuńczych i pomocniczych związanych z procesem nauczania i wychowania określonych w umowie ubezpieczenia oraz z posiadaniem w związku z wykonywaniem tych zadań mieniem,
 - 2) obowiązków dyrektora w granicach posiadanych kompetencji
- OC Dyrektora nie dotyczy uczelni wyższych.
4. Osobą trzecią (§ 4 pkt 7 OWU), której wyrządzone szkody objęte są ubezpieczeniem, jest każda osoba niebędąca ubezpieczonym; osobą trzecią jest także inny ubezpieczony objęty tą samą umową ubezpieczenia.
5. OWU zapewniają ochronę ubezpieczeniową w ramach dwóch reżimów odpowiedzialności cywilnej przewidzianych w Kodeksie cywilnym (odpowiedzialność deliktowa, odpowiedzialność kontraktowa). W przypadku kiedy nauczyciel zatrudniony jest na umowę o pracę odpowiedzialność rozpatrywana jest na podstawie Kodeksu Pracy i wówczas to ubezpieczenie ma charakter regresowy, a w przypadku kiedy zatrudniony jest np. na umowę zlecenia lub prowadzi działalność to zastosowanie mają zapisy kodeksu cywilnego.
6. Zgodnie z § 6 ust. 3 OWU, warunkiem odpowiedzialności PZU SA jest zajście wypadku ubezpieczeniowego - działanie lub zaniechanie, w wyniku którego zostaje wyrządzona szkoda (§ 4 pkt 23 OWU), w okresie

ubezpieczenia oraz zgłoszenie roszczenia z tego tytułu przed upływem terminu przedawnienia (trigger act committed).

7. Zgodnie z § 6 ust. 4 OWU, podstawowy zakres terytorialny obejmuje szkody powstałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej „RP”, oraz pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii. Rozszerzenie zakresu terytorialnego umowy ubezpieczenia poza terytorium RP i Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii wymaga wybrania jednej z dwóch opcji zakresu terytorialnego (klauzuli terytorialnej), w zależności od potrzeb klienta.

Szkoda objęta ubezpieczeniem OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 13

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie oraz szkody rzeczowe (§ 4 pkt 12 i 13 OWU).
2. Zakres pokrycia szkody obok straty rzeczywistej obejmuje również utracone korzyści poszkodowanego, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody na osobie lub szkody rzeczowej (utracone zarobki w związku z niezdolnością poszkodowanego do pracy, brak możliwości korzystania z uszkodzonej rzeczy itp.). Utracone korzyści wprawdzie mają postać straty finansowej, lecz należy je odróżnić od „czystej straty finansowej”. Czysta strata finansowa jest rozumiana jako uszczerbek majątkowy nie będący szkodą na osobie lub szkodą rzeczową (§ 4 pkt 2 OWU).

Wyłączenia odpowiedzialności

§ 14

1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 7 OWU oraz w klauzulach dodatkowych ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony ubezpieczeniowej oferowany w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są postanowieniami obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie klauzul.
2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej. Między innymi PZU SA nie odpowiada za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) wyrządzone przez ubezpieczonego nie posiadającego wymaganych przepisami prawa uprawnień do wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności lub przez ubezpieczonego, którego obowiązywał zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności lub zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi, chyba że brak uprawnień nie miał wpływu na powstanie szkody (wyłączenie to nie dotyczy osób odbywających staż, szkolenie, praktyczną naukę określonych czynności lub zawodu);
 - 3) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub środków zastępczych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii.

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów -

Klauzule terytorialne

§ 15

1. W ramach klauzul dodatkowych, zawartych w załączniku do OWU, obejmujemy ochroną szkody tylko w takim zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści odpowiedniej klauzuli dodatkowej włączonej do umowy ubezpieczenia.
2. Podstawowy zakres terytorialny w OWU obejmuje terytorium RP oraz pozostałych państw Unii Europejskiej oraz Szwajcarii, Norwegii i Islandii, można rozszerzyć przez wybór odpowiedniej klauzuli - opcji na ekranie

w systemie informatycznym Everest. Wybranie danej opcji oznacza, że ubezpieczeniem objęta jest odpowiedzialność cywilna za szkody, które powstały na terenie krajów, których dotyczy dana klauzula terytorialna. Wybrać można jedną z dwóch opcji zakresu terytorialnego:

- 1) szkody powstałe na terenie całego świata, z wyłączeniem USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii;
- 2) szkody powstałe na terenie całego świata.

Warunki szczególne ubezpieczenia OC nauczycieli, wychowawców i opiekunów

§ 16

1. Na potrzeby danego klienta można w trybie § 2 OWU wprowadzić do umowy ubezpieczenia warunki szczególne lub klauzule dla konkretnej umowy ubezpieczenia, inne niż klauzule określone w załączniku do OWU.
2. W systemie informatycznym Everest można to zrobić na ekranie „Analiza Ryzyka”, wybierając zakładkę „Warunki szczególne”. Akceptacja warunków szczególnych będzie dokonywana stosownie do obowiązującego schematu kompetencyjnego, określającego kompetencje do akceptacji ryzyka w zakresie czynności ubezpieczeniowych dokonywanych przy wykorzystaniu Platformy Everest. Wprowadzone w ten sposób warunki pojawią się na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”.

Suma gwarancyjna

§ 17

1. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez ubezpieczającego i PZU SA. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły w okresie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna wynosi dla ubezpieczonego 10.000 zł (§ 2 Taryfy składek za ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej nauczycieli, wychowawców i opiekunów).
2. W granicach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione podlimity za szkody:
 - 1) z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego (zalecane przy wysokich sumach gwarancyjnych);
 - 2) z tytułu ryzyk określonych w klauzulach;
 - 3) określonego rodzaju (np. na szkody rzeczowe).
3. Jeżeli suma gwarancyjna, podlimity wyrażone są w umowie ubezpieczenia w walucie obcej, równowartość tych kwot w złotych ustala się przy zastosowaniu ostatniego opublikowanego na dzień poprzedzający przygotowanie przez PZU SA oferty ubezpieczenia dla ubezpieczającego, kursu średniego NBP, określonego w tej ofercie (§ 8 ust. 5 OWU).
4. Podlimity sum gwarancyjnych z tytułu ryzyk określonych w klauzulach dodatkowych nie sumują się.
5. Niedopuszczalne jest:
 - 1) ustalanie odrębnych podlimitów powyżej sumy gwarancyjnej na poszczególne klauzule dodatkowe lub szkody określonego rodzaju;
 - 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub podlimitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
 - 3) wprowadzania zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej.

Rozdział VI

Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym.

Postanowienia ogólne

§ 18

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym, zwane dalej „OWU”, ustalone zostały uchwałą nr UZ/429/2016 Zarządu PZU SA z dnia 24 października 2016 r. OWU mają zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przy wykorzystaniu systemu informatycznego Everest w ramach produktu PZU Edukacja.

Adresaci ubezpieczenia

§ 19

1. Umowy ubezpieczenia mogą być zawierane z osobą fizyczną, osobą prawną oraz jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną, jako ubezpieczającym. Ubezpieczonymi, których odpowiedzialność cywilną objęta jest ochroną ubezpieczeniową, może być wyłącznie grupa osób fizycznych posiadających status studenta albo ucznia szkoły policealnej. Zbiorowe ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym dla studentów albo uczniów szkoły policealnej stanowi element oferty uzupełniający ubezpieczenie NNW PZU Edukacja. Nie może być samodzielnie oferowane.
2. OWU nie przewidują bezimiennej formy ubezpieczenia. Oznacza to, że ubezpieczeni powinni być zawsze wskazani imiennie w dokumencie ubezpieczenia (lista ubezpieczonych).

Przedmiot ubezpieczenia

§ 20

1. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego, gdy w związku z wykonywaniem czynności życia prywatnego lub w związku z posiadanym mieniem służącym wykonywaniu czynności życia prywatnego, w następstwie czynu niedozwolonego (odpowiedzialność cywilna deliktowa) jest on zobowiązany do naprawienia szkody na osobie lub szkody rzeczowej wyrządzonej osobie trzeciej.
2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód będących następstwem wykonywania obowiązków służbowych, pracy zarobkowej, działalności gospodarczej, wolnego zawodu, pełnienia wszelkiego rodzaju funkcji oraz pracy w charakterze wolontariusza (§ 4 pkt 3 OWU - definicja „czynności życia prywatnego”).
3. Odpowiedzialność cywilna z tytułu wykonywania zawodu lub prowadzenia działalności gospodarczej może być przedmiotem innych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.

Dodatkowy zakres ochrony w ramach OWU

§ 21

Niezależnie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w § 5 OWU, PZU SA w ramach sumy gwarancyjnej, obejmuje ochroną ubezpieczeniową szkody rzeczowe spowodowane bezpośrednim działaniem wody lub innej cieczy, która wydostała się z instalacji centralnego ogrzewania, klimatyzacyjnej, wodnej lub kanalizacyjnej lub urządzeń domowych bezpośrednio z nimi współpracujących, gdy bezpośrednio źródło powstania tej szkody znajduje się w nieruchomości będącej w posiadaniu ubezpieczonego. Ochrona nie obejmuje szkód, których źródłem jest instalacja stanowiąca część wspólną nieruchomości.

Szkoda objęta ubezpieczeniem

§ 22

1. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody na osobie oraz szkody rzeczowe, które zostały zdefiniowane w § 4 pkt 17 i 18 OWU.
2. Zakres pokrycia szkody obok straty rzeczywistej obejmuje również utracone korzyści poszkodowanego, które poszkodowany mógłby osiągnąć, gdyby nie doznał szkody na osobie lub szkody rzeczowej (np.: utracone zarobki w związku z niezdolnością poszkodowanego do pracy, brak możliwości korzystania z uszkodzonej rzeczy itp.).

Wyłączenia odpowiedzialności PZU SA

§ 23

1. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w § 9 OWU oraz w klauzulach dodatkowych ustalają szereg postanowień ograniczających zakres ochrony oferowany w ramach ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności zawarte w OWU są postanowieniami obowiązującymi dla zakresu podstawowego i zakresu rozszerzonego na podstawie klauzul (o ile co innego nie wynika z treści danej klauzuli).
2. Wyłączenia odpowiedzialności bezwzględne, które generalnie nie są włączane do ochrony ubezpieczeniowej dotyczą tego, że PZU SA nie odpowiada między innymi za szkody:
 - 1) wyrządzone umyślnie;
 - 2) wyrządzone osobie bliskiej ubezpieczonego;
- 3) wyrządzone w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych lub nowych substancji psychoaktywnych, w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii, chyba że nie miało to wpływu na zajście wypadku ubezpieczeniowego;
- 4) wyrządzone wskutek wyczynowego uprawiania sportu lub wskutek uprawiania sportów wysokiego ryzyka;
- 5) związane z dostępem lub korzystaniem z Internetu.

Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia

§ 24

1. OWU przewidują możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o dodatkowe ryzyka związane z czynnościami życia prywatnego. Rozszerzenie to, zgodnie z § 10 OWU, może być dokonane poprzez zastosowanie w umowie ubezpieczenia klauzul dotyczących ryzyk dodatkowych stanowiących załącznik do OWU i w zakresie, w jakim zostało to ustalone w treści danej klauzuli. W ofercie dla studentów i uczniów szkół policealnych dostępne będą następujące klauzule nr 1 - 4 i 15 których treść znajduje się w załączniku do OWU.
2. Ochrona ubezpieczeniowa w odniesieniu do ryzyk określonych w klauzulach jest udzielana w granicach sumy gwarancyjnej, czyli wysokość limitu dla poszczególnych klauzul jest równa sumie gwarancyjnej ustalonej w umowie ubezpieczenia.
3. Klauzule rozszerzające zakres ubezpieczenia możemy podzielić na klauzule terytorialne oraz przedmiotowe dotyczące określonych ryzyk dodatkowych.
4. Klauzule terytorialne (nr: 1 - 3) rozszerzają zakres ubezpieczenia o odpowiedzialność cywilną za szkody będące następstwem wypadków ubezpieczeniowych, które zaszły poza terytorium RP:
 - 1) na terenie Unii Europejskiej oraz Islandii, Norwegii i Szwajcarii (Klauzula nr 1),
 - 2) na terenie całego świata z wyłączeniem USA i Kanady (Klauzula nr 2),
 - 3) na terenie całego świata (Klauzula nr 3)- Wymienione klauzule terytorialne są klauzulami jednorazowego wyboru, tzn. w umowie ubezpieczenia należy wskazać tylko jedną klauzulę terytorialną obejmującą cały wnioskowany zakres terytorialny.
5. Klauzula nr 4 - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe w mieniu najmowanym.
6. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje odpowiedzialność cywilną za szkody powstałe w mieniu, z którego ubezpieczony korzystał na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia, leasingu lub innej podobnej formy korzystania z cudzej rzeczy.
7. Klauzula nr 4 zapewnia ochronę z tytułu szkód powstałych zarówno w nieruchomościach, jak i w mieniu ruchomym. Ubezpieczenie będzie obejmować odpowiedzialność przewidzianą w ramach obu reżimów odpowiedzialności cywilnej funkcjonujących w Kodeksie cywilnym z tytułu odpowiedzialności deliktowej i kontraktowej.
8. W przypadku szkód powstałych w związku z korzystaniem z rzeczy ruchomych, należy zwrócić uwagę na ust. 2 pkt 1 tej klauzuli zawężający ochronę ubezpieczeniową z tytułu utraty rzeczy wyłącznie do szkód

- powstałych w wyniku ich zniszczenia lub uszkodzenia, co dla najemcy rzeczy ruchomych, oznacza brak ochrony za szkody powstałe w następstwie kradzieży czy zaginięcia rzeczy.
9. Klauzula nr 4 nie zapewnia ochrony ubezpieczeniowej najemcom rzeczy ruchomych, gdy przedmiotem najmu są pojazdy (wszelkiego rodzaju, a nie tylko pojazdy mechaniczne).
 10. Wyłączone z ubezpieczenia zostały też szkody, które powstały w wyposażeniu pojazdów oraz rzeczach pozostawionych w tych pojazdach (ust. 2 pkt 3 klauzuli).
 11. W przypadku prac budowlano-montażowych lub remontowych, dokonywanych przez ubezpieczonego, ochrona ubezpieczeniowa obejmuje szkody powstałe wyłącznie wskutek napraw koniecznych, do których zobowiązany jest ubezpieczony na podstawie obowiązujących przepisów prawa (ust. 2 pkt 4 klauzuli nr 4) - vide art. 681 k.c. Ochrona nie obejmuje natomiast szkód wyrządzonych w następstwie prac innych niż wynikające z obowiązujących przepisów prawa, do których wykonania ubezpieczony jest zobowiązany wyłącznie na podstawie umowy w szczególności pomiędzy najemcą a wynajmującym.
 12. Klauzula nr 15 - rozszerzenie zakresu odpowiedzialności o szkody powstałe podczas odbywania praktyk. Klauzula nie zawiera ograniczeń dotyczących miejsca wykonywania praktyk albo rodzajów studiów, poza zastrzeżeniem „poza siedzibą szkoły”.

Szczegółowe warunki ubezpieczenia

§ 25

1. Na potrzeby danego klienta można w trybie § 2 OWU przygotować warunki szczególne lub klauzule indywidualne dla konkretnej umowy ubezpieczenia, inne niż klauzule standardowe określone w załączniku do OWU.
2. W systemie informatycznym Everest można to zrobić na ekranie „Analiza Ryzyka”, wybierając zakładkę „Warunki szczególne”. Akceptacja w PZU SA warunków szczególnych będzie dokonywana stosownie do obowiązującego schematu kompetencyjnego, określającego kompetencje do akceptacji ryzyka w zakresie czynności ubezpieczeniowych dokonywanych przy wykorzystaniu Platformy Everest. Wprowadzone w ten sposób warunki pojawiają się na polisie w sekcji „Postanowienia dodatkowe”.

Suma gwarancyjna

§ 27

1. Wysokość sumy gwarancyjnej ustalana jest przez PZU SA w porozumieniu z ubezpieczającym. Suma gwarancyjna określona w umowie ubezpieczenia stanowi górną granicę odpowiedzialności PZU SA w odniesieniu do wszystkich wypadków ubezpieczeniowych zaistniałych w okresie ubezpieczenia. Minimalna suma gwarancyjna wynosi 10 000 zł.
2. Zgodnie z OWU, w granicach sumy gwarancyjnej mogą być wyodrębnione limity kwotowe określające odpowiedzialność PZU SA za szkody: z tytułu jednego wypadku ubezpieczeniowego oraz za szkody określonego rodzaju (szkody na osobie, szkody rzeczowe).
3. Niedopuszczalne jest:
 - 1) ustalanie odrębnych limitów powyżej sumy gwarancyjnej na szkody określonego rodzaju;
 - 2) ustalanie sumy gwarancyjnej lub limitów jedynie na jeden wypadek ubezpieczeniowy, bez określenia dodatkowo sumy gwarancyjnej na wszystkie wypadki ubezpieczeniowe;
 - 3) wprowadzania zapisów o automatycznym odnowieniu sumy gwarancyjnej.

Rozdział VII

Postanowienia wspólne dla produktu PZU Edukacja

Okres ubezpieczenia

§ 28

1. W umowie ubezpieczenia zawieranej na czas oznaczony należy wskazać datę początku i datę końca okresu ubezpieczenia.
2. Jeżeli umowa ubezpieczenia zostaje zawarta w tym samym dniu, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia, w umowie ubezpieczenia określa się nie tylko dzień, ale również godzinę początku okresu ubezpieczenia.

Forma oświadczeń i zawiadomień składanych w związku z umową ubezpieczenia

§ 29

1. Oświadczenia lub zawiadomienia składane przez obie strony (tj. ubezpieczającego lub PZU SA) w związku z zawartą umową ubezpieczenia nie muszą być złożone na piśmie, chyba że zachowanie formy pisemnej przy niektórych czynnościach związanych z wykonaniem umowy ubezpieczenia wymagane jest np. przepisami prawa (np. art. 29 ust. 4 ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej).
2. Oświadczenie woli, które ma być złożone innej osobie, jest złożone z chwilą, gdy doszło do niej w taki sposób, że mogła zapoznać się z jego treścią (art. 61 Kodeksu cywilnego). Ciężar udowodnienia faktu (złożenia oświadczenia woli) spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 Kodeksu cywilnego).
3. Zawiadomienia i oświadczenia składane w związku z zawartą umową agentowi ubezpieczeniowemu uznaje się za złożone zakładowi ubezpieczeń w imieniu lub na rzecz którego agent ubezpieczeniowy działa, o ile zostały złożone na piśmie lub na innym trwałym nośniku.
4. Należy dołożyć wszelkich starań w celu zidentyfikowania osoby składającej oświadczenie lub zawiadomienie. Jeżeli oświadczenie nie jest składane przez osobę uprawnioną do złożenia danego oświadczenia woli należy również ustalić, czy osoba ta posiada pełnomocnictwo do składania oświadczeń woli w tym zakresie w imieniu i na rzecz ww. osoby uprawnionej i zobowiązać ją do przesłania pełnomocnictwa do PZU SA.
5. PZU SA ma prawo zażądać potwierdzenia okoliczności, o których mowa w złożonym oświadczeniu lub zawiadomieniu, poprzez przedłożenie do wglądu PZU SA odpowiednich dokumentów.
6. Jeżeli koniec terminu do wykonania czynności przypada na dzień uznany ustawowo za wolny od pracy, termin upływa dnia następnego niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, np. jeżeli ostatni dzień na zawiadomienie PZU SA przypada w niedzielę, to może ono zostać złożone następnego dnia, czyli w poniedziałek, jeśli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy (art. 115 Kodeksu cywilnego). Przez „dzień ustawowo wolny od pracy” rozumie się niedzielę i pozostałe dni świąteczne ustawowo wolne od pracy, natomiast sobota nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy (ustawa z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy).

Początek i koniec odpowiedzialności PZU SA

§ 30

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 i 3, w przypadku umowy ubezpieczenia zawartej przy jednoczesnej obecności obu stron tej umowy, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, nie wcześniej jednak niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty, chyba że umówiono się inaczej.
2. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający na dzień, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, albo na dzień

- przypadający po tym dniu, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
3. Jeżeli w umowie ubezpieczenia określono termin zapłaty składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty przypadający przed dniem, w którym rozpoczyna się określony w tej umowie okres ubezpieczenia, a składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie została zapłacona najpóźniej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu ubezpieczenia, odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się nie wcześniej niż od dnia następnego po zapłaceniu składki ubezpieczeniowej lub jej pierwszej raty. Jeżeli składka ubezpieczeniowa lub jej pierwsza rata nie zostanie zapłacona do trzydziestego dnia od dnia początku okresu ubezpieczenia, umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z tym dniem.
 4. W umowie direct oraz w umowie na odległość odpowiedzialność PZU SA rozpoczyna się w dniu określonym w umowie ubezpieczenia jako początek okresu ubezpieczenia.
 5. Kompetencje w zakresie możliwości odroczenia terminu płatności składki, jak i terminu początku okresu ubezpieczenia innego niż data zawarcia umowy – określają odrębne uregulowania wewnętrzne obowiązujące w PZU SA.
 6. Ochrona ubezpieczeniowa wygasa w przypadkach określonych w ogólnych warunkach ubezpieczenia.
 7. W przypadku ubezpieczenia NNW ubezpieczający może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym. Wypowiedzenie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 8. W przypadku ubezpieczenia NNW umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie rozwiązana za porozumieniem stron. Rozwiązanie umowy ubezpieczenia nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki ubezpieczeniowej za okres, w jakim PZU SA udzielał ochrony ubezpieczeniowej.
 9. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość (umowa direct albo umowa na odległość), w której ubezpieczający jest konsumentem, termin, w ciągu którego może on odstąpić od umowy ubezpieczenia, składając pisemne oświadczenie w tym zakresie, wynosi 30 dni od dnia poinformowania go o zawarciu umowy ubezpieczenia lub od dnia doręczenia mu informacji, które należy przekazać konsumentowi na podstawie przepisów dotyczących zawierania umów na odległość, jeżeli jest to termin późniejszy. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem oświadczenie zostało wysłane.

Składka ubezpieczeniowa

§ 31

1. Przy ustalaniu wysokości składki ubezpieczeniowej nie stosuje się zaokrągleń.
2. W umowie ubezpieczenia nie obowiązują minimalne składki za ubezpieczenie.
3. Dopuszcza się możliwość płatności składki w ratach bez względu na wysokość składki.
4. Terminy płatności rat składki ubezpieczeniowej określa się w dokumencie ubezpieczenia.

Umowy ubezpieczenia roczne	
Schemat płatności	Dostępność
Jednorazowy	tak
Jednorazowy z odroczonym terminem	tak
Półroczny	tak
Kwartalny	tak
Dwumiesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Miesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Elastyczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób

Umowy ubezpieczenia krótsze od roku	
Schemat płatności	Dostępność
Jednorazowy	tak
Jednorazowy z odroczonym terminem	tak
Półroczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Kwartalny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Dwumiesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Miesięczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób
Elastyczny	Wymagana akceptacja uprawnionych osób

5. W przypadku rozłożenia płatności składki na raty nie stosuje się z tego tytułu zwwyżki składki, z wyjątkiem składki ubezpieczeniowej z tytułu zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym.
6. Jeżeli termin płatności składki (raty składki) przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa następnego dnia niebędącego dniem ustawowo wolnym od pracy, np. jeżeli ostatni dzień terminu płatności przypada w niedzielę, klient może zapłacić w poniedziałek, jeśli nie jest on dniem ustawowo wolnym od pracy.
7. Z przysługującego świadczenia potrąca się zaległe raty składki, tj. raty, których termin płatności przypadał przed dniem wypłaty świadczenia (art. 498 k.c.). Nie istnieje możliwość potrącenia z kwoty świadczenia jakichkolwiek rat składki, jeżeli ubezpieczony nie jest jednocześnie ubezpieczającym. Potrącanie zaległej składki z odszkodowania nie dotyczy ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej.
8. Do umowy ubezpieczenia mogą mieć zastosowanie zniżki pozataryfowe (promocyjne), których rodzaj oraz wysokość wynika z odrębnych uregulowań wewnętrznych obowiązujących w PZU SA.
9. Do umowy ubezpieczenia może być zastosowana zwwyżka składki za indywidualną ocenę ryzyka, jeżeli wynika to z obowiązującej taryfy składek.

Zwrot składki ubezpieczeniowej

§ 32

1. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem okresu, na jaki została zawarta umowa ubezpieczenia, ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej.
2. Zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej przysługuje za każdy dzień niewykorzystanego okresu ubezpieczenia, od dnia następnego po wygaśnięciu ochrony ubezpieczeniowej.
3. Na zwrot składki nie ma wpływu fakt zajścia wypadku ubezpieczeniowego.
4. Procedurę zwrotu składki ubezpieczeniowej regulują odrębne przepisy wewnętrzne obowiązujące w PZU SA.

Zmiany w umowie ubezpieczenia w trakcie jej trwania

§ 33

1. W zawartej umowie ubezpieczenia mogą być wprowadzane zmiany.
2. Zmiany w umowie ubezpieczenia potwierdza się dokumentem ubezpieczenia.
3. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po dniu złożenia przez PZU SA oświadczenia o wyrażeniu zgody na wnioskowaną zmianę.

Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego

§ 34

1. Zgłoszenie wypadku ubezpieczeniowego może zostać dokonane poprzez internetowy formularz zgłoszenia szkody (<http://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia>), telefonicznie pod numerem Infolinii 801 102 102 lub w jednostce organizacyjnej PZU SA lub pisemnie na adres korespondencyjny ul. Postępu 18a, 02-676 Warszawa.
2. W celu skorzystania z usług assistance, ubezpieczony (lub osoba działająca w jego imieniu) powinien niezwłocznie po zajściu wypadku ubezpieczeniowego i przed podjęciem działań we własnym zakresie, zawiadomić telefonicznie o wypadku ubezpieczeniowym Centrum Pomocy PZU pod numerem 801 102 102. Centrum Pomocy PZU działa przez 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Centrum Pomocy PZU organizuje pomoc i pokrywa jej koszty bezpośrednio do wykonawcy usług. Sprawy refundacyjne (tj. wystąpienie klienta o zwrot kosztów usługi zorganizowanej we własnym zakresie przez ubezpieczonego bez wcześniejszego kontaktu z Centrum Pomocy PZU) rozpatrywane są przez Biuro Procesów Obsługowych. Zapis powyższy dotyczy wyłącznie ubezpieczenia NNW.

Ogólne zasady ustalania wysokości odszkodowania lub świadczenia

§ 35

1. Świadczenia wypłacane są zgodnie z zawartą umową ubezpieczenia oraz stosownie do zgłaszanych roszczeń przez ubezpieczonego lub uposażonego lub w przypadku ubezpieczeń OC - poszkodowanego.
2. PZU SA zobowiązany jest spełnić świadczenie w ciągu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku z tym, że jeśli w tym terminie nie można ustalić okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności PZU SA albo wysokości świadczenia – świadczenie należy spełnić w terminie 14 dni od ustania tych przeszkód. O tym jednak osoba występująca z roszczeniem powinna być powiadomiona oraz powinna zostać w tym terminie podstawowym wypłacona bezsporna część świadczenia.

Statystyka

§ 36

W statystyce dotyczącej produktu PZU Edukacja (kod produktu 7200) zastosowanie mają zasady określone w Instrukcji Statystycznej wprowadzonej zarządzeniem nr 10/2009 Prezesa Zarządu PZU SA z dnia 8 kwietnia 2009 r. w sprawie statystyki ubezpieczeniowej w PZU SA.

Ewidencja księgowa

§ 37

1. Ewidencja księgowa ubezpieczenia PZU Edukacja prowadzona jest zgodnie z zasadami ujętymi w Planie Kont dla systemu Oracle Financials.
2. W Księdze Głównej prowadzonej w systemie Oracle Financials zapisy dotyczące ubezpieczenia PZU Edukacja ewidencjonowane są na kontach analitycznych:
 - 1) M117210 – PZU Edukacja NNW indywidualne (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 2) M117220 – PZU Edukacja NNW zbiorowe (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 3) M117230 – PZU Edukacja NNW indywidualne KK (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 4) M117240 – PZU Edukacja NNW zbiorowe KK (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 5) MD17250 – PZU Edukacja OC nauczycieli (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 6) MD17260 – PZU Edukacja OC nauczycieli KK (ubezpieczenie dobrowolne)
 - 7) MD17270 – PZU Edukacja OC w życiu prywatnym (ubezpieczenie dobrowolne);
 - 8) MD17280 – PZU Edukacja OC w życiu prywatnym KK (ubezpieczenie dobrowolne).

